

0000884-10.2018.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BRUNO LUIZ CASSIOLATO

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 3418/2018 - 1º Distrito

Policial de Campinas, 272/2018 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre

Entorpecentes de Campinas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIAEL RICHARD MORAIS DA SILVA e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

4ª Vara Criminal

Avenida Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-653

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0000884-10.2018.8.26.0548 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000884-10.2018.8.26.0548

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 3418/2018 - 1º Distrito

Policial de Campinas, 272/2018 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre

Entorpecentes de Campinas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIAEL RICHARD MORAIS DA SILVA e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Bruno Luiz Cassiolato

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu aditamento à denúncia, em 22.08.2018, para incluir no polo passivo CLAUDIO ROSA FERNANDES, imputando-lhe a conduta descrita no artigo 28 da Lei 11.343/06 (fls. 183/185).

Consta que no dia 21.04.2018, por volta de 19h50, na Rua Cônego Cipião, nas proximidades do nº 284, Centro, nesta Cidade e Comarca de Campinas/SP, o Réu adquiriu e trazia consigo, para uso pessoal, 01 (um) invólucro plástico contendo cocaína na forma de crack, com peso líquido de 0,1g (um decigrama), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Anoto que DIAEL RICHARD MORAIS DA SILVA havia sido denunciado pelo delito previsto no artigo 33, caput da Lei 11.343/06 e em relação a ele já houve condenação definitiva.

O aditamento foi recebido (fl. 190).

O Réu não foi localizado, expediu-se edital e o feito foi suspenso nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal (fls. 246 e 272).

Após citação pessoal, o Réu apresentou defesa prévia, o andamento foi retomado e designou-se audiência virtual de instrução e julgamento (fls. 380/381, 393/395, 396, 405/407 e 433).

Nesse ato foram ouvidas duas testemunhas, já o Réu não foi localizado.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais.

O Ministério Público, entendendo provada a imputação que elaborou, pediu a condenação do Réu nos termos da denúncia.

A Defesa reiterou os termos da defesa prévia no tocante à atipicidade da conduta. De forma subsidiária, alegou insuficiência da prova oral.

É o relatório. Decido.

Ausentes alegações preliminares, passo ao mérito.

A confirmação da pretensão punitiva do Estado depende da existência de prova de dois elementos, quais sejam, a materialidade e a autoria da infração penal imputada pelo órgão acusatório.

A materialidade está fartamente comprovada.

É o que se verifica por meio do Boletim de Ocorrência (fls. 12/15), Auto de Exibição e Apreensão (fl. 16), Laudo de Constatação preliminar (fls. 27/29) e Laudo de Exame Químico Toxicológico (fls. 67/69), cujo resultado foi positivo para cocaína.

A autoria também é certa.

A guarda municipal Jessica Furlani não se recordou dos fatos, mas confirmou sua assinatura no documento de fl. 08.

O guarda municipal Rodrigo Samuel Nazari disse se recordar do contexto. Estavam em patrulhamento quando visualizaram uma situação estranha entre Diael e Claudio, sendo que este buscou se distanciar ao notar a aproximação da viatura. Realizaram a abordagem de ambos, localizaram entorpecentes e o Claudio afirmou que havia comprado a porção do Diael.

Ouvido apenas perante a Autoridade Policial, o Réu declarou que é usuário de drogas e comprou de Diael uma pedra de crack; entregou uma nota de R\$ 10,00 e recebeu R\$ 5,00 de troco. Logo depois, foi abordado pelos guardas municipais.

A ação penal é procedente.

Trata-se de conduta típica e ilícita.

Entendo que o artigo 28 da Lei 11.343/06 apenas operou a despenalização da conduta

de portar drogas para consumo próprio, mantendo-se sua criminalização (RE 430.105 QO/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence. 1ª. Turma, j. em 13.02.2007). Ademais, o bem jurídico tutelado pela norma é a saúde pública, e não somente o usuário, de modo que a tipificação tem finalidade preventiva.

Também ressalto que, ainda que o peso líquido da porção apreendida com o Réu seja de 0,1g, a pouca quantidade de droga é inerente à natureza do delito.

Quanto à autoria, restou satisfatoriamente demonstrada pelo depoimento do guarda municipal Rodrigo.

Os guardas municipais estavam em patrulhamento quando suspeitaram das atitudes de Diael e do acusado. Enquanto se aproximavam, o Réu tentou se distanciar, porém, foi abordado e com ele encontraram uma porção de entorpecente, que ele afirmou ter adquirido de Diael.

A prova produzida nos autos, sob o crivo do contraditório, confirma a confissão feita pelo Réu na fase policial, sendo certo, como já mencionado, que responde ao processo em liberdade, havia sido intimado a respeito de tal audiência e não compareceu em seu interrogatório.

A conduta de Diael já foi analisada em sentença às fls. 195/203 e acórdão às fls. 279/291, sendo ele condenado como incurso no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e assim o faço para condenar CLAUDIO ROSA FERNANDES como incurso no artigo 28 da Lei n. 11.343/06 e, em consequência, para impor a medida de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 2 meses, uma vez que a condenação anterior, além de afastar a aplicação de benefícios legais, caracteriza maus antecedentes.

Autorizo a incineração da droga apreendida, caso esta providência ainda não tenha sido adotada.

P.R.I.C.

Campinas, 21 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA